

Zmluva o nájme obecného bytu

uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 12 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

Článok I

Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Obec Košolná

Sídlo: 919 01 Košolná 44

IČO: 00 312 673

Štatutárny zástupca: zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

SK88 5600 0000 00105460 2001

/ďalej ako „Prenajímateľ“/

a

Nájomca:

Ing. Mária Danihelová rod.

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvalé bydlisko: Dolné Orešany

Telefonický kontakt / e-mail:

Bankové spojenie:

/ďalej ako „Nájomca“/

v súlade s ustanovením § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, v zmysle Všeobecne záväzných nariadení upravujúcich nájom nájomných bytov v obci Košolná a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov uzatvárajú túto Zmluvu o opakovanom nájme obecného bytu /ďalej ako „Zmluva“/.

Článok II

Predmet nájmu

1/ Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor na LV č. 500 pre Okres: Trnava, Obec: Košolná, Katastrálne územie: Košolná

a tam označených ako Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parcela č. 1110/3 o výmere 275 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorej parcele č. 1110/3 je postavený bytový dom – 8 b.j., súpisné číslo 214 v spoluvlastníckom podiele 1/1.

2/ Prenajímateľ na základe tejto Zmluvy prenecháva nájomcovi do dočasného nájmu byt č. 3 nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 214 v Košolnej.

Predmetom opakovaného nájmu je aj užívanie spoločných častí, spoločných zariadení a konštrukcií bytového domu.

Článok III

Opis a rozloha bytu

1/ Prenajímaný byt č. 3 o výmere 75,35 m² nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží je

3 – izbový a pozostáva z nasledovných miestností s výmerami v m²:

- obývacia izba o výmere 18,80
- spálňa o výmere 12,30
- izba o výmere 13,70
- kuchyňa o výmere 12,10
- predsieň o výmere 3,90
- chodba o výmere 6,85
- kúpeľňa o výmere 4,30
- WC o výmere 1,70
- kotolňa o výmere 1,70

2/ Prenajímaný byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je: chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, kotolňa.

3/ Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: kuchynská linka s drezom, kombinovaný sporák, digestor, termostat, vaňa, WC, umývadlo, vodovodné batérie, plynový kotol zo zásobníkom teplej vody, radiátory, zvonček, bytové prípojky vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové okrem tých súčastí, ktoré sú určené na spoločné užívanie.

4/ Súčasťou bytu je jeho vonkajšie vybavenie, domový vrátnik.

5/ Prenajímaný byt vrátane jeho príslušenstva a vnútorného vybavenia je ohraničený vstupnými dverami do bytu.

Článok IV

Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu

1/ S prenajímaným bytom sa prenajímajú spoločné časti a spoločné zariadenia domu.

2/ Prenajímanými spoločnými časťami domu sú najmä: vchod, schodištia, chodby, sklady.

3/ Prenajímanými spoločnými zariadeniami domu sú najmä: bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové domové prípojky, stúpajúce vetvy, ktoré sú určené na spoločné

užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom sa prenajímaný byt nachádza.

Článok V

Ďalší oprávnení užívateľa bytu, zoznam osôb tvoriacich domácnosť

Okrem Nájomcu sú oprávnení užívať byt, spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu osoby, ktoré žijú s Nájomcom v spoločnej domácnosti v čase uzavretia tejto Zmluvy a to:

- a) Olívia Danihelová, nar. , r.č. trvale bytom Dolné Orešany – dcéra

Článok VI

Doba trvania nájmu

1/ Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Opakovaný nájom vzniká dňom 02.01.2026 a končí dňom 31.12.2028

Článok VII

Výška nájmu

1/ Výška nájomného je dohodnutá v súlade s Vyhláškou Ministerstva dopravy SR č. 281/2024 Z.z.

2/ V mesačnom nájomnom v sume 286,33 € je zahrnutá aj platba do fondu opráv / 217,69 € nájomné, 68,64 € fond opráv/

3/ Nájomné je splatné mesačne a to vždy vopred do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca, za ktorý sa nájomné uhrádza.

4/ Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné v termíne a v riadnej výške.

5/ Prenajímateľ je oprávnený meniť výšku nájomného jednostranne, zmenu výšky nájomného oznámi Prenajímateľ Nájomcovi do konca bežného roka. Jednostrannú zmenu výšky nájmu je Prenajímateľ oprávnený uskutočniť aj v prípade, ak sa zmenia cenové predpisy, alebo ak Prenajímateľ vybaví byt novými predmetmi, ktoré tvoria zariadenie a vybavenie bytu, spoločných častí a spoločných zariadení, to platí aj v prípade výmeny doterajšieho zariadenia a vybavenia bytu, spoločných častí a spoločných zariadení za nové.

Nájomca so zmenou výšky nájomného v prípadoch uvedených v tomto odseku súhlasí.

Článok VIII

Cena za služby spojené s užívaním bytu a spôsob jej výpočtu

1/ Náklady za služby spojené s užívaním bytu sú výlučne nákladmi Nájomcu, ktorý je povinný ich uhradiť Prenajímateľovi v skutočnej výške.

2/ Nájomca sa zaväzuje platiť za služby spojené s užívaním bytu /dodávka elektrickej energie do spoločných priestorov, preddavkov za spotrebu vody/ Prenajímateľovi štvrťročne na podklade faktúry doručenej Prenajímateľom Nájomcovi.

Prenajímateľ tieto náklady vypočítava na podklade vyúčtovania doručeného od dodávateľov služieb. Faktúra je splatná do 14 dní.

Článok IX

Finančná zábezpeka, spôsob a lehota na jej vysporiadanie

1/ V súlade s § 12 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z.z. v platnom znení Nájomca bol povinný zložiť na osobitný účet Prenajímateľa finančnú zábezpeku v sume 1.717,98 €.

Finančnú zábezpeku v zmysle tohto ustanovenia Nájomca zložil na účet Prenajímateľa pred uzavretím tejto Zmluvy o nájme 30.12.2025 na účet Prenajímateľa vedený v Prima banke, a.s..

2/ Finančná zábezpeka zostáva na účte Prenajímateľa po celú dobu nájmu a bude k dispozícii Prenajímateľovi na zabezpečenie úhrady za prípadné poškodenie bytu alebo bytového domu.

3/ Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli a berú na vedomie, že zo zloženej finančnej zábezpeky podľa ods. 1/ a 2/ tohto článku nie je možné v budúcnosti započítať na Nájomcom nezaplatené nájomné.

4/ Finančná zábezpeka bude Nájomcovi vrátená do 15 dní od ukončenia tejto Zmluvy, znížená o prípadné nedoplatky na nájomnom a o sumu za prípadné poškodenie bytu alebo bytového domu. Započítanie zloženej finančnej zábezpeky má prednosť pre prípad vzniku a zistenia škody na byte alebo bytovom dome Nájomcom pred prípadným nedoplatkom.

5/ Po ukončení nájmu, vypratání a riadnom odovzdaní bytu Nájomcom Prenajímateľovi, vráti Prenajímateľ Nájomcovi disponibilný zostatok finančnej zábezpeky do 10 dní od riadneho odovzdania bytu.

6/ Disponibilný zostatok finančnej zábezpeky je suma finančnej zábezpeky vložená Nájomcom vo výške podľa Článku XI ods. 4/ tejto Zmluvy znížená o prípadné nedoplatky Nájomcu podľa ods. 3/ tohto článku, alebo úhradu škody spôsobenej Nájomcom na predmetu nájmu.

Článok X

Opakované uzavretie Zmluvy o nájme obecného bytu

1/ Ak bude mať Nájomca nájomného bytu záujem o opakovaný nájom obecného bytu, je povinný 3 mesiace pred ukončením platnosti tejto Zmluvy doručiť na Obecný úrad Košolná „Žiadosť o opakovaný nájom obecného bytu“.

2/ Pri opakovanom uzavretí Zmluvy o nájme obecného bytu sa nevyhotovuje Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu.

Článok XI

Platobné podmienky

1/ Nájomca vyhlasuje, že v zmysle Článku IX. ods. 1/ tejto Zmluvy uhradil Prenajímateľovi finančnú zábezpeku vo výške € 1.717,98 € .

2/ Nájomca sa zaväzuje pravidelne mesačne uhrádzať sumu zmluvne dohodnutého mesačného nájomného v sume 286,33 € na bankový účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy a to mesačne vopred, vždy najneskôr do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca, za ktorý sa suma nájomného uhrádza.

3/ Ak Nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu v lehote splatnosti, je povinný zaplatiť Prenajímateľovi úrok z omeškania v zmysle ustanovenia § 3 Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. a poplatok z omeškania za každý deň omeškania 0,5 promile dlžnej sumy najmenej však € 0,83 za každý i začatý mesiac omeškania v zmysle ustanovenia § 4 Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.

Článok XII

Práva a povinnosti zmluvných strán

1/ Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu výlučne na bývanie v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a v súlade s jeho stavebným určením.

2/ Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe.

3/ Nájomca je povinný prihlásiť sa k trvalému pobytu v obci Košolná do jedného mesiaca od podpísania tejto Zmluvy v prípade, ak sa tak doposiaľ nestalo.

4/ Nájomca je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na predmete nájmu alebo voči tretím osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá za vzniknutú škodu.

5/ Nájomca sa zaväzuje dodržiavať predpisy protipožiarnej ochrany a ostatné bezpečnostné predpisy platné pre predmet nájmu, za čo nesie priamu zodpovednosť vo vzťahu k príslušným obecným a štátnym orgánom, ako aj tretím osobám.

6/ Nájomca nesmie vykonávať žiadne stavebné úpravy v nájomnom byte, či podstatné zmeny a to ani na svoje náklady.

Nájomca sa zaväzuje vykonávať všetky opravy v nájomnom byte na svoje vlastné náklady a to do výšky 500,- €. V prípade vzniku potreby opráv nad túto sumu, túto skutočnosť oznámi Nájomca vopred Prenajímateľovi, ktorý posúdi dôvodnosť takejto opravy.

7/ Nájomca je povinný na požiadanie Prenajímateľa umožniť prístup do bytu, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie bytu, ostatných bytov, prípadne domu ako celku.

8/ Nájomca sa zaväzuje, že všetky drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a obvyklé práce v byte v zmysle Nariadenia vlády SR č. 87/1995 si zabezpečí sám na vlastné náklady.

9/ Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi skutočnosti rozhodujúce pre určenie nájomného alebo mesačných preddavkov a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca.

Článok XIII

Skončenie nájmu

1/ Nájom bytu zaniká uplynutím doby nájmu dohodnutej v Článku VI tejto Zmluvy a to bez osobitnej písomnej výpovede.

2/ Nájom bytu zaniká písomnou dohodou medzi Prenajímateľom a Nájomcom uzavretou v priebehu trvania nájmu k dohodnutému termínu.

3/ Nájom bytu zaniká tiež na základe písomnej výpovede zo strany Nájomcu v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktorá musí byť doručená Prenajímateľovi. Výpovedná lehota je 3-mesačná.

4/ Nájom bytu zaniká tiež písomnou výpoveďou zo strany Prenajímateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka z dôvodov v ňom uvedených. Výpovedná lehota je 3-mesačná.

5/ Zmluvné strany sa dohodli, že ak by Nájomca svojim konaním ohrozoval bezpečnosť osôb v dome, alebo ak by konal v rozpore s dobrými mravmi, alebo ak by od neho hrozila vážna devastácia bytu, kedy by ponechanie Nájomcu v byte nebolo možné vzhľadom na povinnosť ochrany majetku obce, má Prenajímateľ právo jednostranne od tejto Zmluvy odstúpiť. Lehota na vypratanie a odovzdanie bytu začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení písomného odstúpenia Prenajímateľom Nájomcovi.

6/ V pochybnostiach sa má za to, že odstúpenie je doručené Nájomcovi na piaty deň od jeho podania na pošte.

7/ Pri zániku nájmu z akéhokoľvek dôvodu nemá Prenajímateľ žiadnu povinnosť voči Nájomcovi poskytnúť mu náhradný byt, prístrešie alebo ubytovanie pre neho a pre osoby s ním bývajúc.

Článok XIV

Osobitné ustanovenia

1/ V prípade záujmu Nájomcu o opakované uzatvorenie Zmluvy o nájme obecného bytu je Nájomca povinný predložiť Prenajímateľovi písomnú žiadosť o uzatvorenia takejto zmluvy a to najmenej tri mesiace pred uplynutím ukončenia platnosti tejto Zmluvy a k žiadosti priložiť doklad o svojom príjme, o príjme ostatných osôb žijúcich s Nájomcom v spoločnej domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok.

2/ Podmienky opakovaného uzatvorenia Zmluvy o nájme obecného bytu sú nasledovné:

- a) počas doby trvania nájmu Nájomca neporušil VZN č. 2/2010 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v znení Dodatkov a ani túto Zmluvu
- b) Nájomca nemá žiaden nedoplatok na nájomnom a ani na službách spojených s nájmom, musí mať zloženú finančnú zábezpeku v plnej výške
- c) Nájomca neporušuje občianske spolužitie v dome
- d) Nájomca naďalej spĺňa podmienky určené VZN č. 2/2010 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v znení Dodatkov.

3/ Prenajímateľ nevyhovie žiadosti Nájomcu o opakované uzatvorenie Zmluvy o nájme obecného bytu:

- a) ak má potrebu poskytnúť bývanie pre inú osobu, ktorá spĺňa predpoklady uvedené v osobitnom predpise
- b) ak počas zmluvného vzťahu Nájomca trikrát neuhradí platby nájomného, poistného, platby do fondu opráv, alebo platby za služby spojené s užívaním bytu /vodné, stočné, elektrická energia, plyn/ v čase splatnosti.

Článok XV

Záverečné ustanovenia

1/ Prenajímaný byt je obstaraný s podporou štátu vo forme dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a úveru z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a určený je len na nájomné bývanie.

2/ Nájomca berie na vedomie, že počas celej doby trvania nájmu je povinný umožniť zamestnancom ministerstva, príslušného úradu, Prenajímateľa a iných kontrolných orgánov vstup do bytu za účelom kontroly technického stavu bytu.

3/ Táto Zmluva sa riadi VZN č. 2/2010 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v znení Dodatkov.

4/ Nájomca spĺňa podmienky určené VZN č. 2/2010 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v znení Dodatkov.

5/ Akékoľvek následky plynúce z nepravdivých potvrdení alebo údajov o príjme Nájomcom pred uzavretím tejto Zmluvy znáša výlučne len Nájomca.

6/ Akékoľvek zmeny alebo doplnky týkajúce sa tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými dodatkami k nej, inak sú neplatné.

7/ Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, platia pre nájom ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

8/ V prípade, ak sa stane alebo neskôr ukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Obe zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť Dodatok k zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie tak, aby bola vôľa oboch strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach zachovaná.

9/ Táto Zmluva bola vyhotovená a uzatvorená zo strany Prenajímateľa v zmysle platného VZN č. 2/2010 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov zo dňa 19.11.2010 v znení Dodatkov.

10/ Nájomca vyhlasuje, že si nájomný byt pozorne prehliadol a súhlasí s uzavretím tejto Zmluvy za tohto stavu a podmienok uvedených v tejto Zmluve.

11/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

12/ Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana si ponechá jedno vyhotovenie Zmluvy.

13/ Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

14/ Nájomca podpisom tejto Zmluvy poskytuje Prenajímateľovi súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme Prenajímateľa v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prenajímateľ:

Nájomca:

V Košolnej, dňa 02.01.2026

V Košolnej, dňa 02.01.2026

.....

Obec Košolná

zast. PhDr. Martin Halaksa, PhD.

starosta obce

.....

Ing. Mária Danihelová